



# Afinação Processual

4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais

## Afinar é...

[...] um dos primeiros alinhamentos que antecedem a performance. É o momento de se ajustar o tom de cada instrumento para que o som coletivo nasça preciso.

Assim também se inicia o trabalho da 4ª Turma Recursal: antes do julgamento, há o cuidado de harmonizar formas, tempos e sentidos.

Conforme o Regimento Interno, compete a cada Turma Recursal processar e julgar: **(i)** mandados de segurança; **(ii)** *habeas corpus*; **(iii)** recursos inominados; **(iv)** embargos de declaração; **(v)** agravos internos; **(vi)** conflitos de competência **(vii)** exceções de impedimento e suspeição; e **(viii)** agravos de instrumento.

Nesse contexto, a presente **Afinação Processual** reúne roteiros de triagem e verificação, concebidos para assegurar que cada recurso encontre seu compasso adequado. em termos de adequação formal-processual, demonstrando estar apto para apreciação jurisdicional.

## Participação Especial: Ministério Público (?)

Nos termos do art. 178, do CPC, o Ministério Público será intimado para intervir como fiscal da ordem jurídica em casos que envolvam interesse público ou social, interesse de incapaz ou litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana.

Especificamente, os casos que podem se enquadrar dentro de tais hipóteses são: serviços públicos; licitações; improbidade administrativa; direitos de indígenas e demais minorias; direitos econômicos e de consumidores; direitos de menores, incapazes e idosos em situação de vulnerabilidade; entes e organismos internacionais; discriminação e/ou práticas atentatórias à dignidade da pessoa humana do trabalhador; dentre outras.

 A remessa ao Ministério Público não deve ser realizada quando ausente previsão legal ou necessidade concreta de intervenção, tampouco utilizada como expediente protelatório ou formalismo desprovido de finalidade.

Constatada a utilização indevida da remessa como artifício processual, a ocorrência será analisada e o(s) responsável(is) estará(ão) sujeito(s) às medidas cabíveis de responsabilização.

# Recurso Inominado

## Cabimento



Recurso contra sentença proferida em 1º grau, com exceção de homologatória de conciliação ou laudo arbitral

## Tempestividade



Prazo de **10 dias** úteis, contados da intimação da sentença (**art. 42 da Lei 9.099.95**)

## Representação



- Regularidade exige **(1)** procuração (salvo se atua em causa própria) e:
  - se pessoa **física**, **(2)** documento de identidade e **(3)** comprovante de residência
  - se pessoa **jurídica**, **(2)** última alteração contratual ou certidão atualizada
- Diligenciar quando ausente procuração ou não dê poderes de atuar em 2º grau

## Preparo



- Custas devidas em até **10 dias** úteis
- Comprovar nos autos em **48 horas** (**art. 42, § 1º, Lei 9.099/95**)
- Estados, Municípios e autarquias, **isentos**. Economia mista e empresas públicas, **não**

## Justiça gratuita



- Se deferida em 1º grau, "*juris tantum*"
- Para comprovar a hipossuficiência, deve a requerente apresentar:
  - se pessoa **física**, IR (mín. 2), holerites (mín. 3) ou CTPS (desempregado)
  - se pessoa **jurídica**, DRE e ECF (mín. 2) e declaração contábil por contador (CRC)
- Diligenciar **apenas** quando persistir razoável dúvida

## Informações adicionais



- Contrarrazões em **10 dias** úteis (**art. 42, § 2º, Lei 9.099/95**)
- Parecer do MP **não obrigatório**, salvo nas hipóteses de interesse público
- Cabível contra decisão de impugnação à cumprimento de sentença (**Enunciado 143 do Fonaje**)

# Agravo de Instrumento

## Cabimento



Recurso cabível apenas contra decisão interlocutória de 1º grau relativa a tutela cautelar ou antecipatória, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação

## Tempestividade



Prazo de **15 dias** úteis a contar da intimação da decisão interlocutória

## Preparo



Custas devidas (**art. 15, inc. II, Lei 18.413/09**)

## Justiça gratuita



- Para comprovar hipossuficiência, deve a requerente apresentar:
  - se pessoa **física**, IR (mín. 2), holerites (mín. 3) ou CTPS (desempregado)
  - se pessoa **jurídica**, DRE e ECF (mín. 2) e declaração contábil por contador (CRC)
- Diligenciar apenas quando persistir razoável dúvida

## Representação



- Regularidade exige **(1)** procuração (salvo se atua em causa própria) e:
  - se pessoa **física**, **(2)** documento de identidade e **(3)** comprovante de residência
  - se pessoa **jurídica**, **(2)** última alteração contratual ou certidão atualizada
- Diligenciar quando ausente procuração ou não dê poderes de atuar em 2º grau

## Informações adicionais



- Contrarrazões em **15 dias** úteis (**art. 1.019, inc. II, do CPC**)
- Parecer não obrigatório do MP, salvo se houver interesse público
- Prolação de **sentença** em 1º grau implica na **perda de objeto** recursal
- Não cabe em face de decisão de impugnação à cumprimento de sentença
- Julgamento colegiado sem sustentação oral (**art. 35, § 2º, Regimento Interno**)

# Mandado de Segurança

## Cabimento



Remédio contra atos dos Juizados Especiais quando não couber Agravo de Instrumento

## Tempestividade



Prazo decadencial de **120 dias** úteis da ciência do ato coator ([art. 12 da Lei 12.016/09](#))

## Representação



- Regularidade exige **(1)** procuração (salvo se atua em causa própria) e:
  - se pessoa **física**, **(2)** documento de identidade e **(3)** comprovante de residência
  - se pessoa **jurídica**, **(2)** última alteração contratual ou certidão atualizada
- Diligenciar quando ausente procuração ou não dê poderes de atuar em 2º grau

## Preparo



Custas devidas ([art. 15, inc. I, Lei 18.413/09](#))

## Justiça gratuita



- Para comprovar hipossuficiência, deve a requerente apresentar:
  - se pessoa **física**, IR (mín. 2), holerites (mín. 3) ou CTPS (desempregado)
  - se pessoa **jurídica**, DRE e ECF (mín. 2) e declaração contábil por contador (CRC)
- Diligenciar apenas quando persistir razoável dúvida

## Ministério Público



Parecer obrigatório ([art. 12 da Lei 12.016/09](#))

## Informações adicionais



- Prestação de informações pelo coator em **10 dias** úteis ([art. 7, inc. I, Lei 12.016/09](#))
- Parecer do MP em **10 dias** úteis ([art. 12 da Lei 12.016/09](#))
- Permite sustentação oral em julgamento colegiado

# Embargos de Declaração

## Cabimento



Recurso cabível contra as próprias decisões do juízo da Turma Recursal, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material

## Tempestividade



Prazo de **5 dias** úteis a contar da ciência da decisão (**art. 49 da Lei 9.099/95**)

## Representação



- Regularidade exige **(1)** procuração (salvo se atua em causa própria) e:
  - se pessoa **física**, **(2)** documento de identidade e **(3)** comprovante de residência
  - se pessoa **jurídica**, **(2)** última alteração contratual ou certidão atualizada
- Diligenciar quando ausente procuração ou não dê poderes de atuar em 2º grau

## Informações adicionais



- Petição simples dirigida ao mesmo órgão prolator
- Contrarrazões em **5 dias** úteis (**art. 1.023, § 2º, CPC**)
- Julgamento colegiado pela Turma Recursal:
  - sem sustentação oral (**art. 35, § 2º, Regimento Interno**) e
  - interrompe o prazo de outros recursos

## Fungibilidade



- Podem ser **convertidos** em **Agravo Interno** quando verificada nítida pretensão de reforma de questão já decidida
- Se for o caso, intimar a recorrente para aditar suas razões recursais

# Agravo Interno



## Cabimento

Recurso cabível contra as próprias decisões do juízo da Turma Recursal



## Tempestividade

Prazo de **15 dias** úteis, contados da ciência da decisão (**art. 1.021, § 2º, CPC**)



## Preparo

Não incidem custas (**art. 15, parágrafo único, inc. II, Lei 18.413/14**)



## Representação

- Regularidade exige, além de **(1) procuração** (salvo se atua em causa própria):
  - se **pessoa física**, **(2)** documento de identificação e **(3)** comprovante de residência
  - se **pessoa jurídica**, **(2)** cópia da última alteração contratual ou certidão atualizada
- Na **ausência** de documentos, intimar para regularizar



## Informações adicionais

- Contrarrazões em **15 dias** úteis (**art. 1.021, § 2º, CPC**)
- Parecer não obrigatório do MP, salvo se houver interesse público
- Julgamento colegiado sem sustentação oral (**art. 35, § 2º, Regimento Interno**)



## Fungibilidade

Não se admite a **conversão** em **Embargos de Declaração**, como ocorre na via inversa

# Habeas Corpus

## Cabimento



Remédio que protege o direito fundamental à liberdade de locomoção contra atos ilegais ou abuso de poder que a restrinjam

## Tempestividade



Imprescritível – enquanto subsistir ameaça à liberdade de locomoção

## Representação



Dispensa advogado – em nome próprio ou de outrem (**art. 654 do CPC**)

## Preparo



Não incidem custas (**art. 15, parágrafo único, inc. III, Lei 18.413/09**)

## Justiça gratuita



- Posicionamento “*juris tantum*”, cf. entendimento da 4ª Turma e STJ
- Diante de razoável dúvida, diligenciar pela comprovação, solicitar IR (mín. 2), holerites (mín. 3) ou CTPS (desempregado)

## Ministério Público



Parecer obrigatório em **2 dias**, com manifestação prévia ao julgamento (**Decreto-Lei 552/69**)

## Contraditório



Prestação de informações pelo coator (**art. 662 do CPP**)

# Conflito de Competência

## Cabimento



Incidente processual para resolver divergência entre juízos dos Juizados Especiais quanto à competência para julgar o processo

## Tempestividade



Sem prazo, podendo ser suscitado assim que se identificar o conflito (**art. 953 do CPC**)

## Preparo



Não incidem custas

## Representação



- Para partes, a regularidade exige, além de **(1)** procuração:
  - se **pessoa física**, **(2)** documento de identificação e **(3)** comprovante de residência
  - se **pessoa jurídica**, **(2)** cópia da última alteração contratual ou certidão atualizada
- Juízes podem suscitar diretamente

## Ministério Público



Parecer **obrigatório**, por ser matéria de interesse público

## Informações adicionais



- Prestação de informações pelos juízos em **5 dias** úteis
- Parecer do Ministério Público em **5 dias** úteis (**art. 956 do CPC**)
- Julgamento colegiado sem sustentação oral (**art. 35, § 2º, Regimento Interno**)

# Exceções de Impedimento e Suspeição

## Cabimento



Recursos cabíveis para afastar juízes parciais de Juizados Especiais, seja por causas objetivas e presunção absoluta, como o parentesco (impedimento), seja por motivos subjetivos e presunção relativa, como a inimizade (suspeição)

## Tempestividade



Prazo de **15 dias** úteis a partir do conhecimento do motivo ([art. 146 do CPC](#))

## Preparo



Não incidem custas

## Representação



- Regularidade exige **(1)** procuração (salvo se atua em causa própria) e:
  - se pessoa **física**, **(2)** documento de identidade e **(3)** comprovante de residência
  - se pessoa **jurídica**, **(2)** última alteração contratual ou certidão atualizada
- Diligenciar quando ausente procuração ou não dê poderes de atuar em 2º grau

## Ministério Público



Parecer ministerial **não obrigatório**, salvo se o órgão for parte ([art. 104 do CPP](#))

## Informações adicionais



- Prestação de informações pelo juízo em **15 dias** úteis
- Julgamento colegiado sem sustentação oral ([art. 35, § 2º, Regimento Interno](#))